

1500055-05.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/05/2022

... possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecente (Processo tráfico (Processo nº 0018154-61.2012.8.26.0482), sendo, ainda, condenado recentemente pelo delito de porte de entorpecente (Processo nº 0003532-64.2018.8.26.0482 - 3ª.Vara Criminal).

Nesse raciocínio, fixo as penas em patamares superiores ao mínimo, aplicando-lhes as majorações de 1/6 (um sexto), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500055-05.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 05 de maio de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500055-05.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAUTO RODRIGUES NARCISO e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ADAUTO RODRIGUES NARCISO e FERNANDO JÚNIOR COSTA, qualificados nos autos (fls. 24 e 57), foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 13 de janeiro de 2022, por volta de 18h24min, na Rodovia Assis Chateaubriand, Vila Nova Prudente, nesta cidade e comarca, previamente conluiados, ingressaram na empresa "Goydo Implementos Rodoviários Ltda.", representada por Marinaldo Muzzy Villela, e dali subtraíram, para si, 10 (dez) folhas de telha de

zinco, de 2x1m, avaliadas no total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de Depoimentos das testemunhas (fls. 06, 07 e 11), Termo de Declarações da vítima (fls. 10), Termos de interrogatório (fls. 12 e 13), Boletins de Ocorrências (fls. 14/17 e 101/102), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21 e 103/104), Auto de Entrega (fls. 22/23), Fotografias dos acusados (fls. 29/44 e 62/73), Exibição Completa de RG Criminal (fls. 45/53 e 74/93), Relatório Final do Inquérito Policial (nº 2012463-49.2022.090500 - fls. 107/111), Folha de Antecedentes (fls. 112/120 e 124/138) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 121/123 e 139/145).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 153/157), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição dos respectivos mandados (fls. 158/159 e 160/161), devidamente cumpridos (fls. 167/168 e 169/170).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 26.01.2022 (fls. 182), os réus foram citados pessoalmente (fls. 193 e 195) e, por meio de Defensor dativo (fls. 196), ofertaram resposta (fls. 199/203), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 207), e inexistindo adução de preliminares ou causa de absolvição sumária, sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 208).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 241), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 242/243), procedendo-se, por gravação audiovisual, a oitiva do representante da empresa vítima, a inquirição de três testemunhas e aos atos de interrogatório.

Em memoriais finais (fls. 249/253), o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a absolvição do acusado Fernando, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e com a condenação do acusado Adauto como incurso no artigo 155, "caput" do CP e, no que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base em limite superior ao mínimo, em razão dos maus antecedentes, a majoração em virtude da reincidência, a fixação do regime fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e ao sursis.

Por fim, após a juntada do Laudo Pericial realizado nas peças relacionadas ao crime (fls. 257/259), a Defesa, em memoriais finais (fls. 261/274), pleiteou a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, bem como, o afastamento da qualificadora de concurso de agentes, e, em caso de condenação, a aplicação da pena base em seu mínimo legal, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o reconhecimento do redutor concernente a tentativa em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta, de fato, conforme postulado pelo Ministério Público (fls. 249/253), parcial acolhimento, impondo-se imperiosa a absolvição do acusado Fernando, e, de outro lado, a condenação do acusado Adauto pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput" do CP (furto simples), eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de Depoimentos das testemunhas (fls. 06, 07 e 11), Termo de Declarações da vítima (fls. 10), Termos de interrogatório (fls. 12 e 13), Boletins de Ocorrências (fls. 14/17 e 101/102) e prova oral (fls. 242/243), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

O representante da empresa vítima, Marinaldo Muzzy Vilella, durante sua oitiva judicial (fls. 242/243), narrou que foi nomeado administrador judicial da massa falida da empresa e, no começo do ano, foi chamado na Delegacia participativa para acompanhar a elaboração do boletim de ocorrência do crime de furto, o qual teria ocorrido na dependência da empresa, sendo que os objetos subtraídos, folhas de zinco, foram recuperados.

A testemunha Edson Rodrigues Constâncio, Policial Militar, em Juízo (fls. 242/243), informou que, na data fatos, após receberem informações de que três indivíduos haviam adentrado na empresa vítima e estariam furtando os objetos descritos na denúncia, inclusive, das características e o local aproximado onde eles poderiam estar, durante o patrulhamento, avistaram os indivíduos, na companhia de uma quarta pessoa, a qual estaria ajudando a encher a caretinha para transportar os materiais furtados, tendo os abordados informado que realmente teriam adentrado na empresa e furtado os objetos.

No mesmo sentido, em simetria com a declaração prestada em sede policial (fls. 07), a testemunha Lucas Silvestre dos Santos, Policial Militar, em Juízo (fls. 242/243), narrou que, na data dos fatos, foram informados, via COPOM, a respeito de um possível furto, tendo sido repassado as características dos indivíduos que empurravam um carrinho de reciclagem com algumas telhas, e, em patrulhamento, localizaram três indivíduos, sendo que, durante a entrevista, o acusado Adauto confirmou que havia furtado as telhas da empresa, e o acusado Fernando, por sua vez, afirmou que estava apenas ajudando na condução do carrinho, enquanto a testemunha Emerson alegou que estava, tão somente, ajudando a concertar um pneu, que havia estourado.

A testemunha Emerson Pereira da Silva, durante sua inquirição judicial (fls. 242/243), em harmonia com o depoimento prestado na Delegacia (fls. 11), relatou que estava em sua oficina, no Jardim Planalto, que havia acabado de fechar, quando os rapazes desceram empurrando o carrinho e solicitaram para encher o pneu, oportunidade em que, ao se aproximar do carrinho, os policiais chegaram e realizaram a abordagem, enfatizando que não tinha conhecimento que as telhas eram produtos de furto.

De sua vez, adotando a mesma postura apresentada em sede policial (fls. 12), o acusado Adauto, em Juízo (fls. 242/243), confessou a prática do crime de furto, elucidando, no entanto, que agiu sozinho, tendo encontrado o acusado Fernando, o qual não sabia que as telhas eram furtadas, perto do "planalto", oportunidade em que lhe pediu ajuda para descer o carrinho até a oficina, pois estava com o pneu murcho, esclarecendo, ainda, que o portão da empresa estava escancarado, sem nenhum cadeado, e, sabendo que ali não haviam pessoas, realizou o furto.

Por seu turno, o acusado Fernando, em seu interrogatório judicial (fls. 242/243), e repetindo a narrativa ofertada na fase policial (fls. 13), negou o crime que lhe é imputado, afirmando que estava passando pela rua, quando o acusado Adauto, que estava com um carrinho, pediu ajuda para descer até a borracharia para encher o pneu, pois não conseguia segurar o carrinho que estava pesado.

Nesse conteúdo, é de se ver que os depoimentos dos acusados, além de harmônicos entre si, caminham no mesmo sentido da narrativa apresentada pelas testemunhas Lucas Silvestre dos Santos, Policial Militar, e Emerson Pereira da Silva, de forma

que, como bem pontuado por ambas as partes, não há nos autos, efetivamente, elementos suficientes a autorizar a imputação delituosa inicial relativa ao acusado Fernando.

Além disso, à vista da ausência de provas quanto à participação do acusado Fernando, não há falar-se na incidência da qualificadora do concurso de pessoas, disposta no artigo 155, §4º, inciso IV do CP.

Outrossim, diferentemente da argumentação lançada pela Defesa em memoriais finais (fls. 261/274), para consumação do crime de furto não é necessária a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos, sendo suficiente a inversão da posse do bem, de modo que, à vista da forma como se deram os fatos no caso em tela - segundo o testemunho policial a abordagem ocorreu, aproximadamente, cem metros do local do crime), não há falar-se na forma tentada, uma vez que percorrido pelo réu, integralmente, o "iter criminis".

E a propósito do tema, transcrevo, com destaques, ementas de recentes julgamentos proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. Artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Erro de tipo descaracterizado. Furto que se consuma com a posse da coisa alheia móvel, bastando, para tanto, a sua inversão, ainda venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior. Teoria da Apprehensio ou Amotio. Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Rompimento de obstáculo. Qualifica o tipo derivado o ataque ao obstáculo predisposto à proteção do objeto material. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparo. Penas fixadas no mínimo legal. Mantido o regime aberto, bem como a suspensão condicional da execução da pena, o sursis. RECURSO DESPROVIDO."

(Apelação Criminal 0018905-98.2016.8.26.0032; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Data do Julgamento: 17/03/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Confissão extrajudicial que foi corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório - Réu revel - Depoimento da vítima e de policiais - Validade - Acusado detido na posse da 'res furtiva' - Inversão do ônus da prova - Reconhecimento da tentativa - Descabimento - Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse - Réu detido na posse da 'res furtiva' logo após diligência policial - Desnecessidade da posse mansa e tranquila - Precedentes do STJ e STF - Condenação mantida. Pena corretamente imposta - Abrandamento do regime prisional - Descabimento - Regime semiaberto que se revelou o mais adequado à espécie, dada a reincidência específica do acusado, o que também obsta a concessão de quaisquer benesses legais - Inteligência dos arts. 33 e 44, do CP - Recurso desprovido."

(Apelação Criminal 1500827-78.2019.8.26.0548; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): CAMILO LÉLLIS; Data do Julgamento: 16/03/2021).

Aliás, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator Camargo Aranha Filho, nos autos da Apelação Criminal nº 0018905-98.2016.8.26.0032:

"Conforme nova tendência dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o furto se consuma com a posse da coisa alheia móvel; bastando, para tanto, a sua inversão, ainda venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior, não importando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se manteve a posse tranquila e desviada."

Portanto, nesse quadro, estando demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação apenas do réu Adauto.

Passa-se, então, à dosagem da pena do acusado Adauto (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, em consonância com as circunstâncias judiciais capituladas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que, conforme se constata da Folha de Antecedentes criminais (fls. 112/120) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 121/123), possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecente (Processo tráfico (Processo nº 0018154-61.2012.8.26.0482), sendo, ainda, condenado recentemente pelo delito de porte de entorpecente (Processo nº 0003532-64.2018.8.26.0482 - 3ª.Vara Criminal).

Nesse raciocínio, fixo as penas em patamares superiores ao mínimo, aplicando-lhes as majorações de 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, em todas as oportunidades em que foi inquirido (fls. 12 e 242/243), a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação por furto qualificado no Processo de conhecimento nº 1500427-22.2020.8.26.0583 (fls. 112/120 e 121/123).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando entendimento anterior diverso, a reincidência ostenta natureza preponderante, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA, REDUÇÃO DA PENA-BASE, COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA - PARCIAL ACOLHIMENTO - ESCALADA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - INVIÁVEL A REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA - ITER CRIMINIS QUASE TOTALMENTE PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

(negritei)

(Apelação Criminal 0001900-66.2017.8.26.0537; Relator (a): AMARO THOMÉ; 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019).

Assim sendo, diante da preponderância da reincidência face a confissão, agrava-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto.

Por não estar preenchido o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos e a suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, ambos do CP).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para:

a) CONDENAR o réu ADAUTO RODRIGUES NARCISO, qualificado a fls. 24, nascido aos 30.10.1987, natural de São Paulo/SP, filho de Cleusa Rodrigues Narciso e João Rodrigues Narciso, RG nº 42.079.776/SSP-SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, "caput" do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (13.01.2022).

b) em acolhimento a manifestação externada pelo Ministério Público e Defesa, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu FERNANDO JÚNIOR COSTA, qualificado a fls. 57, nascido aos 09.04.1981, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Tereza Ribeiro Costa e Cícero Costa Sanches, RG nº 35.444.101/SSP-SP, da prática do crime tipificado no artigo 155, §4, inciso IV do Código Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu Adauto recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão. Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Diante da absolvição do acusado Fernando, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu Adauto ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos - Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21) e Auto de Entrega (fls. 22/23) -, deixo de fixar, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, valor mínimo para reparação dos danos.

Para controle, consigno que os réus são assistidos por Defensor Público (fls. 196).

Autorizo a destruição dos itens apreendidos (Auto de Exibição e Apreensão - fls. 20/21 e 103/104), após o trânsito em julgado, por se tratar de bens inservíveis.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Transitada em julgado, expeçam-se as guias de recolhimento, intime-se o réu Adauto para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 15 de maio de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA